

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 243/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

นายศุภชัยหรือแดง เสือคง

จำเลย

นายศุภชัยหรือแดง เสือคง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบด้วยมาตรา 80 มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8
ทวิ,72,72 ทวิ ลงโทษฐานพยายามฆ่า จำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี ฐานพา
อาวุธปืนลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 12
ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 สั่งว่า พิจารณาเหตุผลคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง
(อันดับ 18)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 20)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาค่าประกันสี่แสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาค่าประกันสี่แสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(มหนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ฑุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ